

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации

14 ноября 2018 года

г. Москва

Нагатинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Соколовой Е.М., при секретаре Валсевой А.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по заявлению [REDACTED] об установлении факта родственных отношений,

УСТАНОВИЛ:

[REDACTED] обратилась в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений, ссылаясь на то, что после смерти Силинской Н.О., приходящейся ей двоюродной бабушкой, заявитель не может принять наследство по причине несоответствия даты рождения умершей, указанной в архивной справке от 20.02.18 №С239240, дате ее рождения, указанной в свидетельстве о смерти. Для принятия наследства (наследственное дело открыто нотариусом Богословской И.Ю. в городе Красноярске) заявителю также необходимо установить родственные отношения с умершей. Умершая Силинская О.Н. приходится двоюродной бабушкой заявителю в связи с тем, что умершая является дочерью Николая Семеновича Силинского и его жены Екатерины Ивановны, проживавших в Могойтуевской станице, о чем имеется архивная справка от 20.02.18, свидетельство о смерти № 552104. От Николая Семеновича Силинского и Екатерины Ивановны был рожден также Федор Николаевич Силинский, 01 мая 1920 года рождения, который приходится дедушкой заявителю, что подтверждается архивной справкой от 20.02.18, свидетельством о смерти № 867186, копией паспорта 45 04 011065. От Федора Николаевича Силинского рожден Силинский Александр Федорович, 06 июня 1947 года рождения, который заявителю приходится отцом, что подтверждается свидетельством о рождении №504457. От Александра Федоровича Силинского рождены [REDACTED] и заявитель [REDACTED] Силинская, что подтверждается свидетельствами о рождении №321129 и № 452759. Кроме того, факт родственных отношений подтверждается личной фотографией умершей, совместными фотографиями умершей с ее братом - Федором Николаевичем Силинским, Ильей Александровичем Силинским, личными письмами умершей, свидетельскими показаниями. На основании изложенного заявитель просит признать, что Силинская Ольга Николаевна, 22.12.1922 года рождения, умершая 19 января 2018 года, приходится заявителю двоюродной бабушкой.

Заявитель [REDACTED], представитель заявителя и заинтересованного лица [REDACTED] Антонов И.В. в судебное заседание явились, заявленные требования поддержали по доводам указанным в заявлении, просили их удовлетворить.

Заинтересованное лицо [REDACTED] в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, направил в суд своего представителя.

Суд рассматривает дело в отсутствие заинтересованного лица в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав пояснения заявителя и ее представителя, исследовав письменные материалы дела, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению, на основании нижеследующего.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона, участвующая в деле должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

57
Согласно ст. 264 ГК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций: факты родственных отношений.

В соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов.

Как установлено судом и следует из представленных документов, 20 февраля 2018 года умерла Силинская Ольга Николаевна, 26 декабря 1922 года рождения, что подтверждается свидетельством о смерти.

Согласно свидетельству о смерти, Силинский Федор Николаевич, 01 мая 1920 года рождения, умер 21 июня 2009 года.

Как следует из архивной справки, выданной ГКУ «Государственный архив Забайкальского края» 20 февраля 2018 года, родителями умерших Силинской О.Н. и Силинского Ф.Н. являются Силинский Николай Семенович и Силинская Екатерина Ивановна.

Таким образом, умершие Силинский Ф.Н. и Силинская О.Н. являются родными братом и сестрой, поскольку были рождены от одних родителей.

Из представленного свидетельства о рождении следует, что Силинский Федор Николаевич является отцом Силинского Александра Федоровича, 06 июня 1947 года рождения.

В свою очередь, из свидетельств о рождении заявителя [REDACTED] и заинтересованного лица [REDACTED] следует, что их родителями являются Силинский Александр Федорович и Силинская Маргарита Ивановна.

Вышеизложенное указывает на то, что умершая Силинская Ольга Николаевна является двоюродной бабушкой заявителя и заинтересованного лица, поскольку приходится родной сестрой их отцу Силинскому Федору Николаевичу.

При этом в архивной справке от 20 февраля 2018 года датой рождения Силинской О.Н. значится 06 июля 1920 года, датой рождения Силинского Ф.Н. - 27 мая 1918 года, в то время как из свидетельства о смерти Силинской О.Н. следует, что датой ее рождения является 26 декабря 1922 года, из свидетельства о смерти Силинского Ф.Н. следует, что он родился 01 мая 1920 года.

Из показаний допрошенного судом свидетеля Силинской М.И. следует, что она является матерью заявителя и заинтересованного лица. Как известно свидетелю, ошибки в документах в указании даты рождения ее отца Силинского Ф.Н. и его родной сестры Силинской О.Н. были выявлены давно, но умершие Силинский Ф.Н. и Силинская О.Н., зная о данных ошибках, не исправили их, из-за чего в семье была путаница, когда их поздравлять с днем рождения. Встречались с Силинской О.Н. часто, однако фотографировались не много, некоторые фотографии сохранились, их, а также личные письма умершей, свидетель представила суду на обозрение.

Из материалов дела следует, что нотариусом Красноярского нотариального округа Богословской И.Ю. открыто наследственное дело № 32/2018 к имуществу умершей Силинской О.Н. На заявление [REDACTED] о принятии наследства, нотариусом заявителю разъяснено, что для оформления наследственных прав ей необходимо документально подтвердить родственные отношения с умершей.

В связи с имеющейся ошибкой в документах невозможно установление нотариусом родства заявителя с умершей для вступления в наследство.

Проверяя доводы заявителя о том, что умершая Силинская О.Н. приходится ей двоюродной бабушкой, а в архивной справке, выданной ГКУ «Государственный

58
архив Забайкальского края» 20 февраля 2018 года и свидетельстве о смерти Силинской О.Н. имеются расхождения в части указания даты рождения умершей, суд находит их обоснованными.

Учитывая обстоятельства, установленные в судебном заседании, оценив представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, что факт родственных отношений заявителя [REDACTED] с Силинской О.Н. нашел свое подтверждение в судебном заседании. Этот факт подтвержден представленными в судебном заседании доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля, семейными фотографиями, личными письмами умершей, не доверять которым у суда оснований не имеется.

Таким образом, судом установлено, что Силинская О.Н., 22 декабря 1922 года рождения, приходится двоюродной бабушкой [REDACTED] рождения.

Установление данного факта имеет для заявителя юридическое значение, так как необходимо для оформления права на наследственное имущество.

На основании изложенного, руководствуясь ст.264, ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление [REDACTED] об установлении факта родственных отношений – удовлетворить.

Установить, что Силинская Ольга Николаевна, 22 декабря 1922 года рождения, умершая 19 января 2018 года, приходится двоюродной бабушкой [REDACTED]
[REDACTED]

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Нагатинский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья

Соколова Е.М.
10.01.2019